

1500096-43.2022.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500096-43.2022.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500096-43.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou esta ação contra DENIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL ALVES DE BRITO e ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS, imputando-os como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teriam, eles, subtraído 84 (oitenta e quatro) engradados de plástico, avaliados em R\$ 2.940,00, em prejuízo de BRUNO DA SILVA ROSSINI.

Da inicial, retiro que "(...) Consta dos inclusos que, o dia 03 de fevereiro de 2022, por volta de 20h20, na Fazenda São João do Jacaré, neste município e comarca de Ibitinga, DENIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA qualificado a fls. 20.; GABRIEL ALVES DE BRITO qualificado a fls. 13 e ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS qualificado a fls. 06, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para si, 84 (oitenta e quatro) engradados de plástico, avaliados em R\$ 2.940,00 (auto de avaliação às fls. 137) em prejuízo de BRUNO DA SILVA ROSSINI, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 30/31e fotografia de fls. 32. Segundo o apurado, os denunciados resolveram subtrair caixas plásticas de propriedade da vítima. Na data dos fatos, os denunciados se organizaram e foram até a Fazenda São João do Jacaré. Logo após, os réus subtraíram 84 (oitenta e quatro) engradados de plástico utilizados para armazenamento e transporte de frutas cítricas. Em seguida,

colocaram tais itens em uma carreta acoplada a um veículo VW Fusca e evadiram. Ocorre que Policiais Militares receberam comunicação sobre o furto e passaram a diligenciar nas imediações e localizaram o veículo parado na estrada municipal IBG 03, próximo ao aterro municipal. Na ocasião, os PMS visualizaram os denunciados que retiravam as caixas da carreta e jogavam no chão. Ao serem abordados, os denunciados alegaram que passaram pela propriedade rural, viram as caixas e subtraíram para vendê-las como produtos Recicláveis. Efetuou-se a prisão em flagrante. Após contato, a vítima compareceu ao local e confirmou que as caixas pertencem ao patrimônio da Fazenda e ainda estavam sendo utilizadas. Em sede policial, o denunciado ROBERTO CARLOS exerceu seu direito ao silêncio (fls. 23), enquanto GABRIEL e DENIS alegaram que não sabiam que os itens eram utilizados por terceiros (...).".

A denúncia foi recebida e os réus foram citados.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

No dia de hoje, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, a vítima e interrogado o réu.

As partes debateram

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa contra os agentes a prática de crime de furto qualificado.

A preliminar de erro de tipo se confunde com o mérito e será apreciada em oportuno.

A ação procede.

A materialidade se depreende do APF (folhas 01/2), do B.O de fls. 24/9 e do auto de exibição e apreensão de folhas 30/1.

A autoria se depreende da prova oral colhida e da prisão em flagrante dos acusados, os quais estavam retirando a res do veículo quando capturados pela polícia militar.

Vejamos.

Ouvido em solo policial, BRUNO DA SILVA ROSSINI, disse que (folha 05): " é administrador da Fazenda São João do Jacaré, filial da Fazenda Palmital, situada neste município. Que, por volta das 20:00 horas, recebeu uma ligação de um vizinho dizendo que havia um veículo Fusca, com uma carretinha acoplada, carregada com caixas plásticas, e que ele já havia acionado a polícia militar e tinha seguido aquele veículo, indicando que o veículo estava parado na vicinal do "Lixão" e que os ocupantes já haviam jogado as caixas no chão. Que, então, seguiu para o local indicado e quando chegou os policiais já haviam abordado as três pessoas que estavam no veículo. Quanto as caixas, explica que elas são de uso da fazenda e estavam guardadas em um barracão naquela propriedade, porém ainda não foi até aquele local após a constatação do furto. Que, as caixas lhe foram entregues" - sic.

Em juízo, confirmou sua versão (o vizinho da fazenda viu o furto e disse ao depoente. Acionou a PM que abordou o réu. Os ladroes já tinham descarregado as caixas. Eles entortaram o portão. Não conhecia os autores. As caixas estavam dentro

de um barracao, trancado com cadeado).

FERNANDO EDUARDO DO PRADO, Policial Militar, ouvido na delegacia de polícia, asseverou que (fl. 03): " por volta das 20h15min, o depoente e seu colega de farda foram informados sobre um possível furto de caixas plásticas, daquelas utilizadas para armazenamento e transporte de furtas cítricas, as quais estariam sido transportadas numa carretinha acoplada em um VW Fusca. Segundo a denúncia, o furto teria ocorrido na Fazenda Palmital, neste município. O denunciante transmitia ao depoente e seu colega o trajeto que era tomado pelo veículo, sendo localizado na Vicinal Municipal IBG 03, que passa pelo aterro municipal. Foi constatado que havia três indivíduos, os quais haviam parado o veículo e estavam jogando as caixas no chão. Foram abordados e identificados como sendo Roberto Carlos Balduino dos Santos, Gabriel Alves de Brito e Denis Ricardo Rodrigues da Silva. Indagados, todos alegaram que ao passarem pela propriedade rural, viram as caixas e, por "acharem que não tinha mais utilidade", resolveram apanhá-las, com o intuito de vendê-las como produto recicláveis. Mantiveram contato com o administrador da fazenda, Bruno da Silva Rossini, que compareceu ao local e disse que as caixas ainda são de uso da fazenda, mas que ele não havia percebido o furto até aquele momento. Recolheram as caixas, num total de 84, as quais foram entregues ao administrador da fazenda. Depois, conduziram os detidos até a UPA e depois para esta unidade policial, onde apresentaram os fatos para apreciação da autoridade policial" - sic.

Na data de hoje, a testemunha confirmou o que foi versado na delegacia (a polícia foi acionada para atender um furto de umas caixas, já que o denunciante viu a subtração. A polícia viu o carro e o abordou. No automóvel, houve o encontro da res. A parte requerida disse que pegou as caixas porque estariam abandonadas. O denunciante acompanhou o veículo.).

PEDRO SULPÍCIO NETO, Policial Militar, disse sobre os fatos que (fl. 04): "por volta das 20h15min, o depoente e seu colega de farda foram informados de um possível furto de caixas plásticas, utilizada para armazenamento e transporte de frutas cítricas, que teria ocorrido na Fazenda Palmital, neste município. Segundo a denúncia, tais caixas estariam sendo transportadas numa carretinha acoplada a um VW Fusca. O depoente e seu colega era informado também acerca do trajeto que era feito pelo condutor de tal veículo e assim, foi ele localizado parado na estrada municipal IBG 03, que passa pelo aterro municipal. Foram vistos três indivíduos, os quais retiravam as caixas da carretinha e as jogavam no chão. Foram abordados e identificados como sendo Roberto Carlos Balduino dos Santos, Gabriel Alves de Brito e Denis Ricardo Rodrigues da Silva, Disseram que ao passarem pela propriedade rural, viram as caixas e imaginaram que não estavam mais sendo utilizadas e por isso resolveram apanhá-las e vendê-las como produtos recicláveis. Manteve-se contato com o administrador da Fazenda, Bruno da Silva Rossini, que compareceu no local da abordagem e confirmou que as caixas pertenciam à Fazenda Palmital e ainda estavam sendo utilizadas pela propriedade rural. As caixas foram contadas e tratavam-se de 84 delas. Foram entregues ao administrador da Fazenda. Diante dos fatos, os abordados foram encaminhados à UPA e após nesta Repartição para que os fatos fossem apreciados pela autoridade policial plantonista" - sic.

Em Juízo, confirmou sua versão (houve uma solicitação de que um veículo estava com umas caixas furtadas da fazenda. Encontrou-o e o abordou. Indagados, um dos participantes disse que viu as caixas abandonadas e por isso as pegaram. No local, uma das vítimas - funcionário da fazenda - reconheceu a "res").

O acusado ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS, em solo policial, preferiu o silêncio (folha 06); o réu não veio em audiência para apresentar a sua versão.

GABRIEL ALVES DE BRITO, na fase administrativa, disse que os réus pegaram as caixas debaixo de uma árvore, acreditando que não teriam mais utilidade (foi pescar junto com o Roberto Carlos e com o Denis, no carro do Roberto Carlos, e quando estavam

voltando, passaram em meio à fazenda, porque o tio do Roberto Carlos mora naquela propriedade rural. Que, viram as caixas sob uma árvore e resolveram pegá-las porque acharam que não estavam mais em uso e iriam vendê-las para reciclagem. Quando perceberam que estavam sendo seguidos, jogaram as caixas, mas logo foram abordados pelos policiais militares - folha 13)

Em juízo, GABRIEL asseverou que trabalha com carteira. Ganha por volta de R\$ 1.800,00. Sobre o furto, disse que foi pescar no sítio do irmão do Roberto. Lá, viram, as caixas, que estavam debaixo de uma árvore. Acharam que estavam abandonadas. Roberto disse para levarem as caixas. Carregaram-na. A polícia abordou na estrada.

DENIS, na fase administrativa, disse que (folha 20): "foi pescar junto com seus colegas Roberto Carlos e Gabriel e quando estavam voltando viram as caixas em baixo de uma árvore e resolveram pegá-las para vender para reciclagem, pois acreditaram que não estavam mais em uso. Durante o trajeto e antes de serem abordados pelos policiais militares, jogaram as caixas porque o irmão de Roberto Carlos descobriu, lhes seguiu e pressionou para devolver as caixas" - sic.

Em seu interrogatório judicial, DENIS apontou que trabalha com reciclagem. Tem filho. Sobre esta história, disse que ia pescar com os amigos no sítio do tio do Roberto. O proprietário não estava na fazenda. Na volta da pescaria, viu as caixas debaixo de uma árvore. Roberto falou para levar as caixas, que estavam jogadas. As caixas não estavam num barracão fechadas. Levaram-nas porque achavam que estavam abandonadas. As caixas estavam dentro do barracão.

Como se vê, a despeito da escusa defensiva, é inconteste que os acusados, em concurso de agentes, subtraíram 84 (oitenta e quatro) engradados de plástico, avaliados em R\$ 2.940,00 (auto de avaliação às fls. 137).

Com efeito, do que temos, os policiais foram acionados em decorrência de um furto de caixas plásticas ocorrido na Fazenda Palmital, nesta comarca, as quais foram carregadas e transportadas em uma "carretinha" acoplada a um veículo fusca/VW.

Nestas circunstâncias, o vizinho da fazenda, ao notar a rapina, passou a seguir o aludido automóvel e acionou a polícia militar.

Em seguida, diante das coordenadas informadas, os militares encontraram os custodiados com a res.

Outrossim, os objetos subtraídos foram reconhecidos pelo administrador da fazenda furtada (folha 05).

Não se olvida que os acusados aventaram que caixas estavam sob uma árvore e resolveram pegá-las, acreditando que não teriam mais utilidade, razão pela qual alegaram erro de tipo.

A tese, conquanto, não convence.

Afinal, o administrador da fazenda BRUNO DA SILVA ROSSINI, sempre que ouvido, disse categoricamente que as caixas estavam no interior da fazenda, dentro de um barracão, circunstância que, à toda evidência, afasta qualquer possibilidade de que a res estivesse abandonada.

Ao reverso. A coisa subtraída tinha verdadeiro dono, que a zelava.

No que toca ao testemunho do administrador, não há nos autos indícios de que queria incriminar os acusados injustamente.

Até porque, não nos parece crível que as caixas foram descartadas pela fazenda, mormente em virtude do valor econômico considerável que possuem (R\$ 2.940,00 - auto de avaliação de fl. 137).

Aliás, a palavra do representante da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância, sendo suficiente para embasar a condenação do agente, até porque não há sequer indícios de que a pudesse querer incriminar a par ré

indevidamente (JUTACRIM 91/407).

Ainda: " (...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo e furto, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135)." (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 343).

Nesse mesma perspectiva, é o STJ :

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 593.919 - PR (2014/0255491-1) RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) AGRAVANTE : M B T AGRAVANTE : J S ADVOGADO : ROGÉRIO OSCAR BOTELHO E OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DECISÃO Trata-se de Agravo interposto por M. B. T. E J. S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS BENS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "O reconhecimento dos réus operado de maneira firme e inequívoca pelas vítimas dos crimes de roubo e furto constitui prova robusta e suficiente para a confirmação do decreto prisional. O recurso especial, inadmitido, foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alegando o recorrente violação aos artigos 129, 146 e 157, todos do Código Penal e art. 156 do Código de Processo Penal. No recurso de agravo, alegam os recorrentes que a decisão agravada adentrou no próprio mérito do recurso especial, usurpando a competência constitucional desta Corte Superior de Justiça para enfrentar a matéria. Prossegue aduzindo que a tese defensiva trazida pela defesa não dependia da reanálise da prova, cingindo-se apenas às premissas fáticas enfatizadas no acórdão. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do agravo. Por fim, a Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente recurso (fls. 556/559 do e-STJ). É o relatório. DECIDO. O inconformismo dos recorrentes não merece prosperar. A pretensão dos agravantes, tal como proposta, implica em revisão do conjunto fático probatório dos autos. Com efeito, a análise das provas que subsidiaram a condenação dos recorrentes por parte do tribunal a quo pressupõe o reexame fático-probatório, fazendo incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. É o que se depreende dos seguintes precedentes: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 114.591/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014) PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Decidido nas instâncias ordinárias que há elementos que comprovam a autoria delitiva, modificar tal decisão implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 518.310/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) Diante de tais considerações, conheço do agravo para negar-lhe provimento, nos termos do art. 544, § 4º, inc. II, a do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de junho de 2015.

MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Relator (STJ - AREsp: 593919 PR 2014/0255491-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 10/06/2015).

É o que basta para condena-los.

Em tempo, afasto a pretensão da parte ré de se ver agraciada com a benesse do art. 16, do CP. Os requeridos não se arrependeram do crime. Em verdade, é dos autos, inclusive, que a parte denunciada foi encontrada pela polícia, ainda na posse da res descartando-a na estrada.

Por isso, pautado na apreensão da res com os acusados, presos em flagrante delito; na palavra da vítima, que reconheceu os objetos furtados e disse que as caixas estavam num barracão da fazenda (e não abandonadas debaixo de uma árvore), formo meu convencimento (artigo 155, do CPP) no sentido de que os réus devem responder pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, qualificadora, diga-se, bem caracterizada já que os agentes agiram em conluio para perpetrar a subtração (art. 29, do CP)

Passo a dosar as penas.

I) Para DENIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA

Na primeira fase, aumento a pena nas circunstâncias, já que o delito foi cometido em área rural, local em que quase inexistem pessoas e que o policiamento ostensivo é bastante escasso, o que dificulta sobremaneira o impedimento do crime.

Pena inicial em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, não há agravantes; o réu, porém, confessou o crime.

Pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias multa

Na terceira fase, não depreendi causa de aumento e de diminuição de pena.

Pena final em 2 anos de reclusão e 10 dias multa

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Ante o montante da pena aplicada e a primariedade do agente, fixo o regime aberto como o inicial para o cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por 10 dias multa e por uma restritiva de direito: limitação de fim de semana.

Prejudicada a sursis.

II) Para ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS

Na primeira fase, aumento a pena nas circunstâncias, já que o delito foi cometido em área rural, local em que quase inexistem pessoas e que o policiamento ostensivo é bastante escasso, o que dificulta sobremaneira o impedimento do crime.

Pena inicial em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, não há atenuantes.

Há, todavia, a agravante da reincidência, já que a pena privativa de liberdade imposta no bojo do processo 0006161-22.2008.8.26.0236 foi extinta somente em 19/12/2018 (folhas 204/6).

Pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não depreendi causa de aumento e de diminuição de pena.

Pena final em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso II, do Código Penal (reincidência específica).

Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

III) PARA GABRIEL ALVES DE BRITO

Na primeira fase, aumento a pena nas circunstâncias, já que o delito foi cometido em área rural, local em que quase inexistem pessoas e que o policiamento ostensivo é bastante escasso, o que dificulta sobremaneira o impedimento do crime.

Pena inicial em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, não há atenuantes.

Há, todavia, a agravante da reincidência (processo de número 0000095-21.2017.8.26.0556 – folhas 201/3)

Pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não depreendi causa de aumento e de diminuição de pena.

Pena final em 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena, nos moldes da Súmula 269, do STJ.

A reincidência derivada do processo 0000095-21.2017.8.26.0556 é inespecífica.

Desta sorte, e porque cumpridos os requisitos subjetivos, substituo a pena privativa de liberdade por 10 dias multa e por uma restritiva de direito: limitação de fim de semana.

Prejudicada a sursis.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos ACOLHO o pedido do Ministério Público e condeno:

A) DENIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA, nos termos do artigo 387, do CPP, como incurso no artigo 155 § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena total de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Fixo o regime aberto como o inicial para o cumprimento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal. Fica a corpórea substituída por 10 dias multa e por uma restritiva de direito: limitação de fim de semana.

B) ROBERTO CARLOS BALDUINO DOS SANTOS, nos termos do artigo 387, do CPP, como incurso no artigo 155 § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena total de 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a concessão da sursis.

C) GABRIEL ALVES DE BRITO, nos termos do artigo 387, do CPP, como incurso no artigo 155 § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena total de 2 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 12 dias-multa. Fixo o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal. Fica a corpórea substituída por 10 dias multa e por uma restritiva de direito: limitação de fim de semana.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixá-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Ante o quanto decido, concedo aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura de DENIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportunono juízo executório.

Condeno-os nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e se observe.

Comuniquem-se as vítimas deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Exare-se a certidão de atuação profissional em favor do advogado nomeado.

Esta sentença foi publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Ibitinga, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA